ÉTICA

MATHEUS LUIZ MASSUDA (FEJ)

ATIVIDADE 03

1 SITUAÇÃO 1

Tanto a empresa quanto o técnico podem de acordo com a interpretação serem considerados como responsáveis, uma vez que a instalação de software pirata constitui violação de direitos autorais, crime previsto no artigo 184 do Código Penal que é o instrumento que tipifica, ou seja, descreve condutas, especificidades, penas e demais conteúdos sobre os crimes. Além disso o código penal é validado pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5°, inciso XXXIX “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;”, ou seja, há previsão constitucional para a existência de determinado delito.

Em paralelo, também pode ser responsabilizado, em determinados contextos específicos, Evaldo, por aceitar a prática no caso de obter vantagem econômica, ainda que a simples utilização isolada não esteja descrita de forma direta como tipo penal.

2 SITUAÇÃO 2

O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 184, tipifica a violação de direitos autorais como crime, independentemente de haver finalidade comercial. Como a conduta está prevista e tipificada no Código Penal Brasileiro, deverá ser considerada como crime, caso a conduta estivesse tipificada prevista em decretos ou outros dispositivos de contravenção (crimes liliputianos), não poderia ser enquadrada como lei.

3 SITUAÇÃO 3

Além das consequências legais da pirataria, a conduta, demonstraria negligência e descaso com a segurança dos dados relativos aos clientes. A segurança e confiabilidade da empresa seriam, desastrosamente, comprometidas. Com o vazamento de dados, todos os clientes e repercussões diretas e indiretas como: vazamento de informações bancárias, informações sigilosas estariam em risco.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, ano 97, n. 248, p. 1-135, 8 dez. 1940.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lei de Direitos Autorais. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, ano 135, n. 35, p. 1-11, 20 fev. 1998.